

5.2. Contrato formativo para el aprendizaje

La empresa **FIDEON, S. L.** contrata a **Luis Marín** con un **contrato formativo para el aprendizaje**, con una retribución de **1.250 € mensuales**.

Elementos esenciales del contrato de trabajo

1. **Consentimiento**

Existe acuerdo entre la empresa y Luis Marín para prestar un trabajo a cambio de una remuneración.

2. **Objeto (prestación de trabajo)**

Luis se compromete a realizar un trabajo personal dentro de la empresa, combinando actividad laboral y formación, que es la finalidad de este tipo de contrato.

3. **Causa**

La causa es el intercambio de trabajo por salario, junto con la formación profesional del trabajador.

4. **Retribución**

El salario es de **1.250 € mensuales**, que debe respetar los límites legales establecidos para los contratos formativos (proporcional al tiempo de trabajo efectivo y nunca inferior al SMI).

5. **Dependencia y ajenidad**

Luis trabaja bajo la dirección y organización de la empresa (dependencia) y los resultados del trabajo pertenecen a la empresa (ajenidad).

5.4. Contratación de Luis

Luis, natural de Valencia, tiene **16 años y está emancipado**. La empresa **FISCAL, S. L.** quiere contratarle de manera temporal.

a) ¿Podrá Luis formalizar el contrato?

Sí, puede formalizar el contrato.

Al estar **emancipado**, puede celebrar contratos de trabajo como si fuera mayor de edad.

b) Si Luis no hubiese estado emancipado, ¿qué hubiese necesitado?

En ese caso, **no podría contratar por sí mismo**.

Habría necesitado la **autorización de sus padres o tutores legales**, o de la persona que lo tuviera a su cargo.

c) Una vez contratado, ¿podrá realizar horas extraordinarias?

No, no puede realizar horas extraordinarias.

La ley prohíbe expresamente que los **menores de 18 años** realicen horas extra, aunque estén emancipados.

d) Si Luis fuese colombiano, ¿necesitaría algún requisito para realizar el contrato?

Sí, necesitaría un requisito adicional.

Debería contar con **autorización de trabajo y residencia en España**, ya que no tiene nacionalidad española ni de la Unión Europea.